

**ANEKS z dnia
do Umowy o przyjmowanie zapłaty przy użyciu Instrumentów Płatniczych**

zawartej w dniu..... pomiędzy:

Powszechną Kasą Oszczędności Bankiem Polskim S.A. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Puławskiej 15, 02-515 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000026438, NIP 525-000-77-38, REGON 016298263, kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 1.250.000.000 zł, zwaną dalej „Bankiem”, w imieniu i na rzecz której działają przy podpisaniu niniejszego aneksu w oparciu o udzielone pełnomocnictwo:

1. Marek Paradowski – Pełnomocnik
2. Joanna Seklecka – Pełnomocnik

Przedstawiciele **Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” Sp. z o. o.** z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490970, NIP 118-147-76-10, REGON 016107240, kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 56.000.000 zł, reprezentowanej przez:

1. Marka Paradowskiego – Prezesa Zarządu
2. Joannę Seklecką – Wiceprezesa Zarządu

zwanej dalej „eService”;

a

Centrum Elektronicznych Usług Płatniczych „eService” Sp. z o. o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Jana Olbrachta 94, 01-102 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000490970, NIP 118-147-76-10, REGON 016107240, kapitał zakładowy (w pełni opłacony) 56.000.000 zł, reprezentowaną przez:

1. Marka Paradowskiego – Prezesa Zarządu
2. Joannę Seklecką – Wiceprezesa Zarządu

działającą przy podpisaniu niniejszego aneksu we własnym imieniu i na własną rzecz;

oraz

.....
reprezentowaną przez:

.....
.....

zwanym dalej „Akceptantem”.

W związku z rozszerzeniem przez Akceptanta świadczonych usług o Usługę DCC, Strony wprowadzają do Umowy poniższe zmiany:

§ 1

W Załączniku nr 4 do Umowy „Regulamin warunków współpracy w zakresie akceptacji Instrumentów Płatniczych” § 9 otrzymuje następujące brzmienie:

§ 9 Wszystkie Transakcje Płatnicze dokonywane są w walucie krajowej lub w walucie Instrumentu Płatniczego, zgodnie z oświadczeniem woli posiadacza Karty Płatniczej .

§ 2

Wprowadza się nowy Załącznik do Umowy „Zasady świadczenia Usługi DCC” stanowiący integralną jej część, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego aneksu.

§ 3

1. Pozostałe postanowienia Umowy nie ulegają zmianie.
2. Niniejszy aneks został sporządzony w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jednym dla Usługodawców oraz jednym dla Akceptanta.
3. Aneks wchodzi w życie z dniem uruchomienia Usługi DCC na pierwszym Terminalu POS.

Za Akceptanta

Za Usługodawców

.....

Marek Paradowski
Pełnomocnik Banku
Prezes Zarządu eService

Joanna Seklecka
Pełnomocnik Banku
Wiceprezes Zarządu eService

Potwierdzam umocowanie osoby składającej podpis w imieniu Akceptanta, jej tożsamość, oraz że oba egzemplarze Aneksu zawierają takie same postanowienia.

--	--	--	--

Nr sprzedaży PH

Podpis PH

Załącznik nr ...5... Zasady świadczenia Usługi DCC

1. Usługodawcy upoważniają Akceptanta do realizacji Transakcji Instrumentami Płatniczymi w walucie Instrumentu Płatniczego, innej niż PLN.
2. Transakcja w walucie Instrumentu Płatniczego jest dostępna wyłącznie dla posiadaczy Instrumentów Płatniczych z logo Międzynarodowych Organizacji Płatniczych obsługiwanych przez Usługodawców.
3. Transakcja może być realizowana w walucie, innej niż PLN po otrzymaniu zgody posiadacza Instrumentu Płatniczego, odnośnie wyboru innej niż PLN waluty Transakcji. Potwierdzenie zgody następuje poprzez złożenie przez posiadacza Instrumentu Płatniczego podpisu na wydruku z Terminala POS lub wprowadzeniu nr PIN.
4. Informacja prezentowana posiadaczowi Instrumentu Płatniczego przez Akceptanta powinna jasno wskazywać, iż posiadacz Instrumentu Płatniczego ma możliwość wyboru rozliczenia Transakcji w PLN lub w walucie Instrumentu Płatniczego oraz powinna zawierać wartość Transakcji w PLN, wartość Transakcji w walucie Instrumentu Płatniczego, kurs wymiany walut, łączną kwotę Transakcji (w tym kwotę marży lub prowizji). Informacje te będą prezentowane na wyświetlaczu Terminala POS. Zabrania się zmuszania posiadacza Instrumentu Płatniczego do wykonania Transakcji w walucie Instrumentu Płatniczego.
5. W przypadku naruszenia przez Akceptanta postanowień punktów 3 i 4 powyżej, Usługodawcy zastrzegają sobie prawo do:
 - a) uniemożliwienia Akceptantowi świadczenia Usługi DCC,
 - b) rozwiązania Umowy w trybie określonym w ust. 6.3(c) Umowy,
 - c) przeniesienia na Akceptanta wszelkich kar, opłat oraz innych kosztów i wydatków nałożonych na Usługodawców, wynikających z niewykonania przez Akceptanta jego zobowiązań, zgodnie z postanowieniami punktów 3 i 4 powyżej.
6. Decyzja o uznaniu Karty Płatniczej jako kwalifikującej się do przeprowadzania Transakcji DCC każdorazowo komunikowana jest przez Terminal POS w trakcie Autoryzacji Transakcji. W trakcie Autoryzacji Transakcji pobierane są także waluta Transakcji i kurs wymiany walut.
7. W walucie Karty Płatniczej mogą być dokonywane następujące rodzaje transakcji:
 - a) Transakcja Płatnicza,
 - b) unieważnienie Transakcji Płatniczej,
 - c) Transakcja Płatnicza Zwrotu,
 - d) unieważnienie Transakcji Płatniczej Zwrotu,
8. Akceptant zobowiązany jest świadczyć Usługę DCC zgodnie z poniższymi zasadami:
 - a) jeżeli Transakcja Płatnicza była wykonywana w walucie Karty Płatniczej to Transakcja Płatnicza Zwrotu musi być przeprowadzona również w walucie Karty Płatniczej, po kursie wymiany z dnia Transakcji Płatniczej,
 - b) jeżeli Transakcja Płatnicza była dokonana w PLN a nie w walucie Karty Płatniczej, to Transakcja Płatnicza Zwrotu musi być dokonana w PLN.
9. Odpowiedzialność za ewentualne reklamacje i konsekwencje wynikające z nieprzestrzegania zasad zawartych w pkt 8 powyżej ponosi Akceptant.
10. Akceptant zobowiązuje się odpowiednio oznakować Placówki, w których możliwe będzie przeprowadzenie Transakcji DCC. Odpowiednie oznakowanie oznacza umieszczenie emblematów w miejscu widocznym dla posiadacza Karty Płatniczej.
11. Z tytułu obsługi Transakcji DCC, Usługodawcy naliczą Akceptantowi opłatę w wysokości:
 - a) Za Transakcję Płatniczą Kartą Płatniczą VISA _____ % oraz _____ zł od wartości każdej Transakcji Płatniczej wykazanej w PLN na paragonie wystawionym posiadaczowi Karty Płatniczej,
 - b) Za Transakcję Płatniczą Kartą Płatniczą MasterCard _____ % oraz _____ zł od wartości każdej Transakcji Płatniczej wykazanej w PLN na paragonie wystawionym posiadaczowi Karty Płatniczej,
 - c) Za Transakcję Płatniczą Kartą Płatniczą Maestro _____ % oraz _____ zł od wartości każdej Transakcji Płatniczej wykazanej w PLN na paragonie wystawionym posiadaczowi Karty Płatniczej.
12. W przypadku przeprowadzenia Transakcji DCC, opłata określona w Załączniku nr 3 do Umowy nie ma zastosowania.
13. Dokument finansowy lub/i faktura wystawiona Akceptantowi za opłatę o której mowa w pkt 11 powyżej będzie zawierała łączną opłatę jaką Usługodawcy pobrali w ramach wszystkich Transakcji Płatniczych na Instrumenty Płatnicze, tzn. Transakcji Płatniczej w PLN oraz Transakcji DCC.
14. Opłata, o której mowa w pkt 11 powyżej będzie pobierana na zasadach określonych w Umowie.
15. Akceptant deklaruje, iż obsługa Transakcji DCC będzie dostępna:*

☐ na wszystkich Terminalach POS aktualnie zainstalowanych u Akceptanta (wg stanu na dzień podpisania aneksu) i wszystkich nowych (instalowanych po dniu podpisania aneksu),

☐ we wszystkich Terminalach POS zainstalowanych u Akceptanta (wg stanu na dzień podpisania aneksu),

☐ w Terminalach POS posadowionych w Placówkach w następujących lokalizacjach:

* należy wybrać odpowiednią opcję

Nr	Pełna nazwa Placówki	Ulica i nr domu /Miejscowość /Kod	Liczba Terminali POS, na których ma być uruchomiona Usługa DCC
1			
2			

16. Zmiana punktu 15 powyżej będzie dokonywana w formie pisemnego oświadczenia Akceptanta przesłanego na adres siedziby eService. Powyższa zmiana nie będzie stanowiła zmiany Umowy.
17. Rozliczenie Transakcji pomiędzy Bankiem i Akceptantem odbywać się będzie w PLN.
18. Usługodawcy umożliwią Akceptantowi obsługę nowych typów walut na podstawie złożonego jednostronnie przez eService zawiadomienia.
19. Postanowienia niniejszego Załącznika nie wyłączają praw i obowiązków każdej ze Stron, wynikających z Umowy.